

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5584/2536

นาง จรรยา อุ้ย สกุล
นาง ยุ พิน กุลวานิช

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1606 (4), มาตรา 1684

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง, มาตรา 249

คำฟ้องโจทก์แม้จะมีข้อความว่าพินัยกรรมปลอม แต่ก็มีข้อความต่อไปซึ่งเป็นการอธิบายว่าพินัยกรรมทำขึ้นขณะเจ้ามรดกมีอายุ 94 ปี ไม่มีสติรู้สึกผิดชอบ หลงลืมและพั่นเพื่อน ไม่สามารถแสดงเจตนาทำพินัยกรรมได้แล้ว และไม่ทำตามแบบจึงตกเป็นโมฆะ หรือเสียเปล่ามิใช่คำฟ้องหลายนัยขัดกัน คำฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม โจทก์เป็นฝ่ายกล่าวอ้างว่าจำเลยฉ้อฉลให้เจ้ามรดกทำพินัยกรรมแต่โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานมายืนยันว่าเป็นเช่นนั้น คงมีพยานปากหนึ่งอ้างว่า ผ่านไปเห็นการทำพินัยกรรมโดยบังเอิญ ขณะเห็นก็ยังไม่ทราบที่บ้านจำเลยทำอะไรกัน และพยานปากนี้ก็ไม่ได้ระบุว่าจำเลยฉ้อฉลเจ้ามรดกในการทำพินัยกรรมแต่อย่างใด เช่นนี้พยานหลักฐานโจทก์จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังว่า จำเลยได้ฉ้อฉลเจ้ามรดกให้ทำพินัยกรรม จำเลยจึงไม่อยู่ในฐานะผู้ถูกก่อกำจัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1606(4) การที่พินัยกรรมระบุว่า ทรัพย์สินส่วนที่เหลือจากที่ได้ดำเนินการตามข้อ 2 รวมทั้งทรัพย์สินอื่นซึ่งมีภายหลังจากที่ได้ทำพินัยกรรมฉบับนี้ทั้งหมดขอแบ่งเป็น 2 ส่วนเท่ากันและยกให้ผู้รับพินัยกรรมนั้น เป็นการระบุให้ทรัพย์สินอื่นที่ได้มาภายหลังทำพินัยกรรมให้เอามาแบ่งแก่ผู้รับพินัยกรรมฉบับนี้ จึงไม่รวมที่ดินพิพาทซึ่งเจ้ามรดกทราบว่าตนมีสิทธิ

ก่อนทำพินัยกรรมและไม่ได้ระบุไว้ในพินัยกรรมให้ชัดเจนเช่นเดียวกับทรัพย์สินรายอื่น
ๆดังนั้น ที่ดินพิพาทจึงเป็นทรัพย์สินนอกพินัยกรรม ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยนำผล
ประโยชน์จากทรัพย์สินมรดกเป็นเงินเดือนละ 2,500 บาท ชำระแก่โจทก์นับแต่เจ้า
มรดกถึงแก่กรรมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกเสร็จสิ้น โจทก์จำเลย
มิได้อุทธรณ์ในประเด็นนี้ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ก็มีพิพากษาแก้ในส่วนนี้ กรณีไม่มี
เหตุที่โจทก์จะต้องฎีกาในประเด็นนี้อีก

โจทก์ฟ้องว่า นางยกเหี่ยวเจ้ามรดกถึงแก่กรรมเมื่อวันที่23 มิถุนายน 2528
ก่อนถึงแก่กรรมเจ้ามรดกได้ทำพินัยกรรมลงวันที่21 กันยายน 2523 มีข้อกำหนดใน
พินัยกรรมว่า เมื่อเจ้ามรดกได้ถึงแก่กรรมลงให้นำทรัพย์สินมรดกไปสร้างกุฏิหนึ่งหลัง
พร้อมรูปปั้นให้จัดทำบุญทอดกฐินและจัดพิมพ์หนังสือ คงเหลือเท่าใดแล้วให้นำไป
จัดการแบ่งปันเป็นสองส่วนเท่ากัน ส่วนหนึ่งยกให้แก่โจทก์อีกส่วนหนึ่งยกให้แก่
จำเลยและบุตรของจำเลย กับตั้งให้โจทก์และจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกตาม
พินัยกรรมปรากฏตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 ครั้นเจ้ามรดกถึงแก่กรรมจำเลย
อ้างว่าเจ้ามรดกได้ทำพินัยกรรม ฉบับลงวันที่ 22 สิงหาคม 2527 ยกทรัพย์สินมรดก
เกือบทั้งหมดให้แก่จำเลยปรากฏตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 4 ซึ่งเป็น
พินัยกรรมปลอมไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากได้จัดทำขึ้นในขณะที่
เจ้ามรดกมีอายุ 94 ปี ไม่มีสติรู้สึกผิดชอบ หลงลืมและพัวพันเพื่อนไม่สามารถจะแสดง
เจตนาทำพินัยกรรมได้แล้ว มีการข่มขู่ ข่มขืนใจเจ้ามรดกให้ทำพินัยกรรม
พินัยกรรมดังกล่าวจึงทำขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามความประสงค์ของเจ้ามรดกและไม่ถูก
ต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากไม่มีพยานรับรองลายพิมพ์นิ้วมือซึ่งจำเลย
อ้างว่าเป็นของเจ้ามรดก พินัยกรรมจึงตกเป็นโมฆะ ขอให้บังคับจำเลยจัดการแบ่งปัน

ทรัพย์สินมรดกให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ยอมปฏิบัติตาม ขอให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยและหากไม่สามารถแบ่งได้ก็ให้นำทรัพย์สินมรดกทั้งหมดออกขายทอดตลาดได้เงินเท่าใดแบ่งให้โจทก์ครึ่งหนึ่ง ให้ศาลสั่งว่าจำเลยเป็นผู้ถูกกำจัดมิให้ได้รับมรดกของเจ้ามรดกทั้งสิ้น ให้จำเลยนำเงินรายได้จากกองมรดกทั้งหมดก่อนฟ้องมาแบ่งปันให้โจทก์ครึ่งหนึ่งคิดเป็นเงิน 81,000 บาทและให้จำเลยนำเงินรายได้จากกองมรดกซึ่งเป็นส่วนแบ่งของโจทก์เดือนละ 6,750 บาท มาแบ่งปันให้แก่โจทก์นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะแบ่งปันทรัพย์สินมรดกให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยให้การว่า พันัยกรรมที่โจทก์อ้างหากมีขึ้นก็เกิดจากการชี้แนะของโจทก์ โจทก์ไม่เคยแจ้งเรื่องพันัยกรรมให้จำเลยและบุตรของจำเลยทราบ ส่วนพันัยกรรมฉบับลงวันที่ 22 สิงหาคม 2527 เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 4 จำเลยไม่ได้จัดทำขึ้นเอง แต่มีการทำขึ้นตามความประสงค์ของเจ้ามรดกโดยยกทรัพย์สินมรดกตามพันัยกรรมฉบับนี้คือที่ดินจำนวน 4 แปลง ให้แก่จำเลยผู้เป็นบุตรสะใภ้ พันัยกรรมตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 1 ได้ถูกยกเลิกด้วยข้อความตามพันัยกรรมเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 4 คำบรรยายฟ้องที่ว่าพันัยกรรมตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 4 เป็นพันัยกรรมปลอมได้จัดทำขึ้นขณะเจ้ามรดกไม่มีสติหลงลืม พันเพื่อน ไม่สามารถแสดงเจตนาทำพันัยกรรมได้และว่าเป็นการข่มขู่ข่มขืนใจนั้น เป็นการขัดแย้งกันและเป็นไปไม่ได้ในคราวเดียวกัน คำฟ้องส่วนนี้จึงเคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษา ให้จำเลยจัดการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกของเจ้าของมรดกคือที่ดินโฉนดเลขที่ 1507, 1508, 1106 และ 1146 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา กับสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่ง หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลย หากไม่สามารถ

แบ่งได้ให้นำทรัพย์สินมรดกดังกล่าวออกขายทอดตลาดได้เงินเท่าใดแบ่งให้โจทก์ครึ่งหนึ่งให้จำเลยนำผลประโยชน์จากทรัพย์สินมรดกเป็นเงินเดือนละ 2,500 บาท ชำระแก่โจทก์นับตั้งแต่เจ้ามรดกถึงแก่กรรมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกเสร็จสิ้น และจำเลยเป็นผู้ถูกก้ำจัดมิให้รับมรดกของเจ้ามรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควร

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจัดการแบ่งทรัพย์สินมรดกของที่ดินโฉนดเลขที่ 1507, 1508, 1106 และ 1146 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา กับสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินให้แก่โจทก์ โดยคิดหักเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างกุฏิหนึ่งหลัง ค่ารูปปั้นเจ้ามรดก ค่าทำบุญทอดกฐิน และค่าพิมพ์หนังสือเป็นจำนวนเงิน 197,500 บาท ออกเสียก่อนแล้วแบ่งส่วนที่คงเหลือให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่ง หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลย หากไม่สามารถแบ่งได้ให้นำทรัพย์สินมรดกดังกล่าวออกขายทอดตลาดได้เงินเท่าใดหักเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวเสียก่อนที่เหลือแบ่งให้โจทก์ครึ่งหนึ่ง จำเลยไม่เป็นบุคคลต้องถูกก้ำจัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควร นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมโดยอ้างว่า ฟ้องโจทก์บรรยายว่าพินัยกรรมเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 เป็นพินัยกรรมปลอมไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากได้จัดทำขึ้นในขณะที่เจ้ามรดกมีอายุ 94 ปี ไม่มีสติรู้สึกผิดชอบ หลงลืมและพันเพื่อน ไม่สามารถแสดงเจตนาทำพินัยกรรมได้แล้ว มีการข่มขู่ข่มขืนใจ เจ้ามรดกให้ทำพินัยกรรม พินัยกรรมดังกล่าว จึงทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความประสงค์ของเจ้ามรดก อีกทั้งพินัยกรรมดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยไม่ถูกต้อง

ตามแบบที่กฎหมายกำหนด ไม่มีพยานรับรองลายพิมพ์นิ้วมือ ซึ่งจำเลยอ้างว่าเป็นของเจ้ามรดก พิณัยกรรมดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ เป็นคำฟ้องที่มีหลายนัยไม่แน่นอน ขัดแย้งกันเป็นฟ้องเคลือบคลุม เห็นว่า คำฟ้องของโจทก์ดังกล่าวแม้จะมีข้อความว่า พิณัยกรรมปลอมแต่ก็มีข้อความต่อไปซึ่งเป็นการอธิบายว่าพิณัยกรรมทำขึ้นขณะเจ้ามรดกมีอายุ 94 ปี ไม่มีสติรู้สึกผิดชอบ หลงลืมและพันเพื่อน ไม่สามารถแสดงเจตนาทำพิณัยกรรมได้แล้ว และไม่ทำตามแบบจึงเป็นโมฆะ หรือเสียเปล่ามิใช่เป็นคำฟ้องหลายนัยขัดกันดังจำเลยฎีกา คำฟ้องโจทก์จึงเป็นคำฟ้องที่แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้นแล้ว คำฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยถูกกำจัดมิให้รับมรดกรายนี้หรือไม่ เห็นว่าโจทก์เป็นฝ่ายกล่าวอ้างว่าจำเลยฉ้อฉลให้เจ้ามรดกทำพิณัยกรรม แต่โจทก์ก็ไม่มีพยานหลักฐานมายืนยันว่าเป็นเช่นนั้นคงได้ความจากนางสาวดวงพรพยานโจทก์ที่อ้างว่ารู้เห็นในการทำพิณัยกรรมฉบับหลังแต่เพียงว่า เดินผ่านไปเห็นการทำพิณัยกรรมโดยบังเอิญ ขณะเห็นก็ยังไม่ทราบว่าเป็นบ้านจำเลยทำอะไรกันและนางสาวดวงพรก็ไม่ได้ระบุว่าจำเลยฉ้อฉลเจ้ามรดกในการทำพิณัยกรรมแต่อย่างใด เช่นนี้พยานหลักฐานโจทก์จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังว่า จำเลยได้ฉ้อฉลเจ้ามรดกให้ทำพิณัยกรรมฉบับหลังจำเลยจึงไม่อยู่ในฐานะผู้ถูกกำจัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1606(4)

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่โจทก์ฎีกาว่า ที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ 41 เป็นทรัพย์สินมรดกตามพิณัยกรรมตามเอกสารหมาย จ.9 ที่โจทก์อ้างหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าเดิมที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดินเลขที่ 41 เป็นของนายลิมปี กุลวานิช สามีเจ้ามรดก เมื่อนายลิมปีตายเจ้ามรดกเพียงแต่ไปขอออกโฉนดไว้ที่สำนักงานที่ดิน ที่ดินแปลงนี้จึงยังไม่มีโฉนดและได้ความจากบันทึก

ถ้อยคำเอกสารหมาย จ.21 ซึ่งเจ้ามรดกให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ปรากฏว่าเมื่อ วันที่30 มิถุนายน 2521 เจ้ามรดกเคยมอบอำนาจให้นางบุญเสนอติดต่อขอออกโฉนด ที่ดินแปลงนี้ นางบุญเสนอเข้าใจผิดไปขอออกโฉนดในนามผู้จัดการมรดกของนาย บวรบุตรเจ้ามรดก ต่อมาได้มีการแก้ไขแล้วนายบวรตายแล้วก่อนตายมิได้เกี่ยวข้องกับที่ดินแปลงนี้ แต่เจ้ามรดกเป็นผู้ครอบครองที่ดินแปลงนี้นับแต่นายลิมปีตาย เป็นต้นมาแสดงว่าเจ้ามรดกได้ทราบมาอย่างช้าที่สุดก็นับแต่วันที่ 30 มิถุนายน2521 ที่มอบอำนาจให้นางบุญเสนอไปขอออกโฉนดที่ดินแปลงนี้ว่าตนก็มีสิทธิในที่ดินแปลง นี้ ซึ่งเป็นเวลาก่อนทำพินัยกรรมตามเอกสารหมาย จ.9 ดังนั้นหากเจ้ามรดกประสงค์ จะยกที่ดินแปลงนี้ให้แก่โจทก์ตามพินัยกรรมก็น่าจะระบุไว้ในพินัยกรรมให้ชัดเจน เช่นเดียวกับทรัพย์รายอื่น ๆ แม้ตามพินัยกรรมตามเอกสารหมาย จ.9 ข้อ 3 ระบุว่า"ทรัพย์สินส่วนที่เหลือจากที่ได้ดำเนินการแล้วตามข้อ 2 รวมทั้งทรัพย์สินอื่นซึ่ง ข้าพเจ้ามีภายหลังจากที่ได้ทำพินัยกรรมฉบับนี้ทั้งหมด ข้าพเจ้าขอแบ่งทรัพย์สินของ ข้าพเจ้าทั้งหมดออกเป็น2 ส่วนเท่ากัน และยกให้ผู้รับพินัยกรรม" ก็เป็นการระบุให้ ทรัพย์สินอื่นที่ได้มาภายหลังทำพินัยกรรมให้เอามาแบ่งแก่ผู้รับพินัยกรรมฉบับนี้ จึง ไม่รวมถึงที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครอง(ส.ค.1) เลขที่ 41 ที่ดินแปลงนี้จึงเป็น ทรัพย์นอกพินัยกรรมตามเอกสารหมาย จ.9

สำหรับปัญหาที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์มีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากทรัพย์มรดก เดือนละ 2,500 บาท นับแต่เจ้ามรดกถึงแก่กรรมจนกว่าจะมีการแบ่งปันทรัพย์มรดก เสร็จสิ้นนั้น เห็นว่าศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยนำผลประโยชน์จากทรัพย์มรดกเป็น เงินเดือนละ 2,500 บาทชำระแก่โจทก์นับตั้งแต่เจ้ามรดกถึงแก่กรรมเป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแบ่งปันทรัพย์มรดกเสร็จสิ้น โจทก์และจำเลยไม่ได้อุทธรณ์ในประเด็น นี้ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ก็ได้พิพากษาแก้ในส่วนนี้กรณีไม่มีเหตุที่โจทก์จะต้องฎีกาอีก ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในประเด็นนี้

พิพากษายืน

(สมมาตร พรหมานุกูล-จ่องทรัพย์ เทียงธรรม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>